

1501190-02.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2103272/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17359503 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

905/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2103272 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501190-02.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501190-02.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2103272/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17359503 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

905/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2103272 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 905/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, na data de 15 de abril de 2021, por volta das 11h30min, na via pública da Avenida Higino de Barros Camargo, próximo ao numeral 519, Parque Hippolyto II, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, adquiriu e trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 32 porções de Cocaína, pesando 14,82g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19).

Laudo de constatação provisória de fls. 21/23.

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 68/70).
Notificado, o réu apresentou defesa prévia de fls. 84/94.
Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado.
O Ministério Público apresentou suas alegações fls. 142/147, pugnando pela condenação, os termos da denúncia.

A Defesa apresentou suas alegações de fls. 148/152 pleiteando a absolvição por insuficiência do acervo probatório ou a desclassificação para o delito descrito no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/70) e pela prova oral amealhada.

A autoria também restou indubitosa.

Em seu interrogatório judicial o réu negou a traficância. Afirmou ser usuário de drogas e que havia acabado de comprar a quantidade apreendida porque iria consumir juntamente com colegas de trabalho.

Todavia, quando ouvido em sede policial, o acusado confessou a traficância. Naquela oportunidade afirmou à autoridade policial que havia comprado 32 pinos de cocaína de um desconhecido que estava de moto para vender cada um por 10 reais, mas não chegou a vender nenhum pino e foi abordado pela polícia.

Referendando a versão apresentada inicialmente pelo acusado, temos os depoimentos dos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante.

A testemunha policial Yuri Oliveira, afirmou que estava em patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistou o réu, o qual, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e passou a andar rapidamente. Relatou que abordou o acusado e localizou no bolso de sua calça porções de cocaína e um celular. Indagado, o acusado confessou a prática da traficância.

A testemunha Leandro Rafael de Almeida, ouvido em sede policial, prestou declarações uníssonas com o quanto declarado por seu companheiro Yuri.

Neste aspecto, a palavra dos agentes públicos não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Criminal – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do

contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ – HC nº 30.776-RJ – 5ª T. – rel.ª Min.ª Laurita Vaz – j. 03.02.2004 – DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os agentes a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos. Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei 11.343/2006, não vislumbro circunstâncias justificadoras de qualquer exasperação. Todavia, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, visto que o acusado buscou, em verdade, induzir o juízo quanto à prática de delito menos gravoso, afastando-se, portanto, dos fundamentos do instituto, que pressupõe arrependimento e espírito colaborativo. De outra sorte, cumpre reconhecer a incidência da agravante da reincidência. Desse modo, a pena intermediária será aumentada a 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, calculados pelo mínimo legal.

Em terceira fase, sem alterações, visto que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, torno definitiva a pena em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, calculados pelo mínimo legal.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo a pena de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, calculados pelo mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Recomende-se o réu a prisão em que se encontra.

Determino a perda do dinheiro e demais bens eventualmente apreendidos em favor da União.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos

termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
P.R.I.C.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA